

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5210/2540

นาย เรียน วงศ์ สมบูรณ์ โดย นาย ดีเ
รก วงศ์ สมบูรณ์

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาง สนอง ศรีสังวาลย์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1)

โจทก์เคยฟ้องจำเลยขอแบ่งสินสมรส คิดเป็นเนื้อที่ดิน 7 ไร่เศษที่ศาลชั้นต้น
ขณะคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ โดยยกข้ออ้างที่
อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าที่ดินทั้งสามแปลงเป็นสินสมรส จำเลยนำไปขายขอให้
บังคับจำเลยแบ่งเงินค่าที่ดินส่วนของโจทก์ให้โจทก์ดังนี้ ฟ้องของโจทก์ในคดีนี้กับคดี
ก่อน จึงมีสภาพแห่งข้อหาประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย และคำขอบังคับอย่างเดียวกัน
ฟ้อง โจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นสามีภรรยาด้วยกันโดยชอบด้วยกฎหมายต่อมาโจทก์
จำเลยได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกัน ระหว่างอยู่กินด้วยกันได้ร่วมกันซื้อที่ดินจำนวน
3 แปลง เป็นที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยใส่ชื่อจำเลยเป็นเจ้าของแต่
เพียงผู้เดียว ต่อมาจำเลยนำที่ดินทั้ง 3 แปลงดังกล่าวซึ่งเป็นสินสมรสไปขายรวมเป็น
เงิน 600,000 บาท โดยที่โจทก์ไม่ทราบเรื่อง โจทก์เพิ่งมาทราบภายหลังจากที่หย่า

ขาดจากกันแล้ว จึงขอแบ่งเงินค่าที่ดินส่วนของโจทก์จำนวน300,000 บาท แต่จำเลย
ไม่ยอมแบ่งให้ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 300,000 บาท แก่โจทก์ พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้อนกับคดีหมายเลขดำที่ 569/2535 ของ
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในคดีดังกล่าวโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยขอแบ่งสินสมรสอัน
เนื่องมาจากการจดทะเบียนหย่าเช่นเดียวกับคดีนี้ โจทก์จึงชอบที่จะฟ้องไปในคราว
เดียวกัน และการขายที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวโจทก์ก็เป็นผู้ดำเนินการเอง จำเลย
ไม่เคยได้รับเงินค่าที่ดินจากผู้ซื้อ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ถึงแก่กรรม นายดิเรก วงศ์สมบูรณ์ทายาทของโจทก์ยื่น
คำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่าฟ้องโจทก์คดีนี้เป็น
ฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 569/2535 ของศาลจังหวัดปราจีนบุรีหรือไม่ ข้อ
เท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1วินิจฉัยว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยขอแบ่งสินสมรส
คิดเป็นเนื้อที่ดิน7 ไร่เศษ ที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีขณะคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลจังหวัดปราจีนบุรี โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้อง
จำเลยโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าที่ดินทั้งสามแปลงเป็นสินสมรส

จำเลยนำไปขาย ขอให้บังคับจำเลยแบ่งค่าที่ดินส่วนของโจทก์ให้โจทก์ ฟ้องของ
โจทก์ในคดีนี้กับคดีก่อน จึงมีสภาพแห่งข้อหาประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย และคำขอ
บังคับอย่าเดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่
569/2535 ของศาลจังหวัดปราจีนบุรี ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1)

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-มงคล สระแก้ว-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ